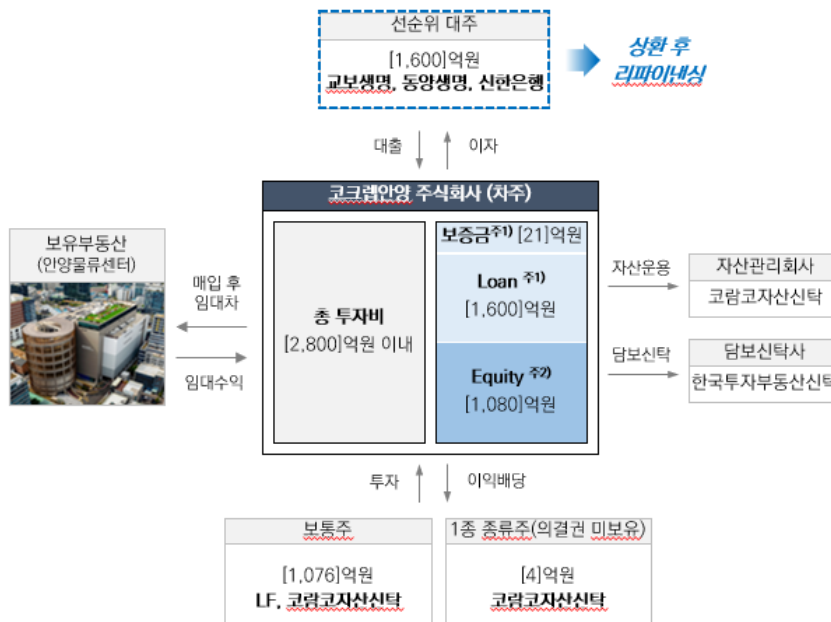


당사 상장리츠팀에서 검토 중인 경기도 안양시 동안구 관양동 934 외 2필지 소재 안양물류센터(이하 "본건 부동산") 매입과 관련하여 거래구조에 관하여 고견을 여쭙고자 합니다.

1. 배경

- 코크렘안양PFV(이하 "본건 PFV") 투자자는 LF(95%, 약1026억원)와 코람코자산신탁(5%, 약54억원)으로 구성되며, 본건 PFV 투자자, 대출 등 현황은 다음과 같음.

■ 사업 구조도 (현황)



주1) 보증금 및 Loan 개요

구분	기관	금액	비고
보증금	코평(5~7F) 보증금	21 억원	1순위 우선수익권
Loan	교보생명	800 억원	2순위 우선수익권
	동양생명	500 억원	
	신한은행	300 억원	
	Loan 소계	1,600 억원	-
	합계	1,621 억원	-

주2) Equity 개요

Equity 내역(금액)		지분율
보통주	LF [1,026]억원	지분율 95%
	코람코신탁 [50]억원	지분율 5%
	제1종종류주 (의결권 미보유) 코람코신탁 [4]억원	
합계 [1,080] 억원		100%

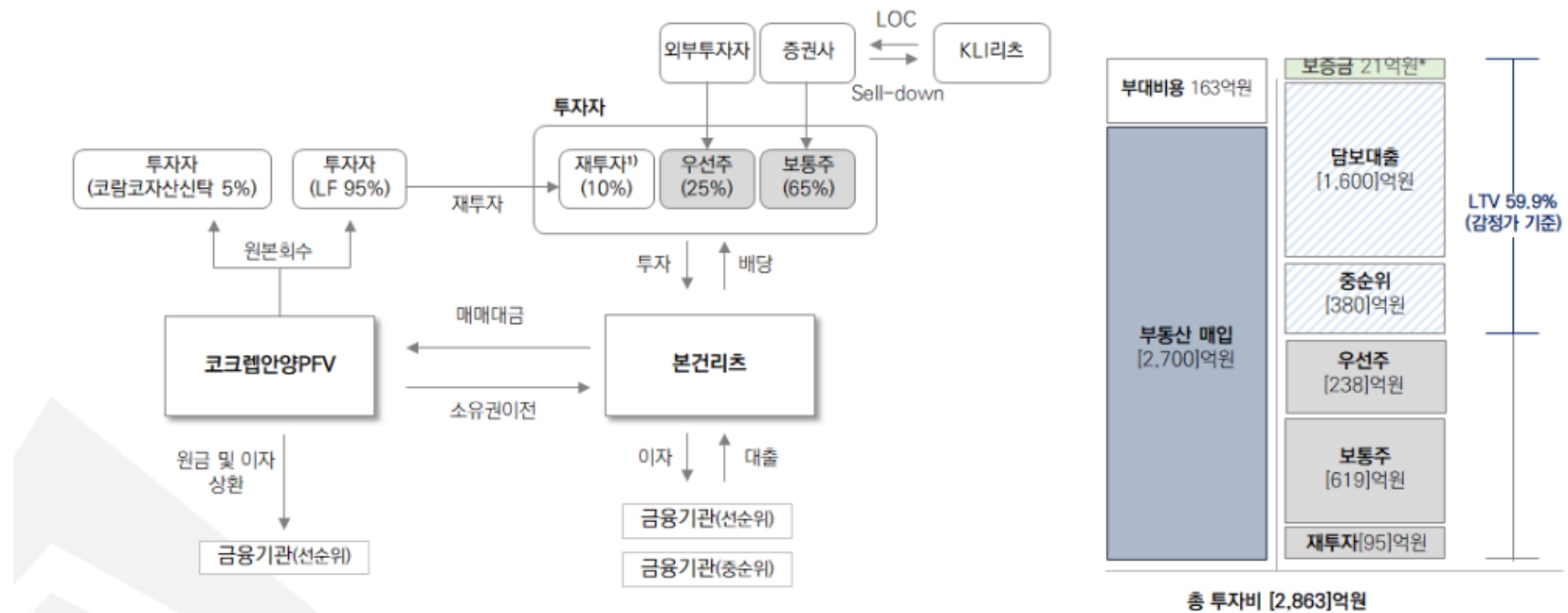
- 코람코자산신탁이 신규 부동산투자회사(이하 "**본건 리츠**") 설립(자본금 3억 납입은 코람코자산신탁 예정)하고, 본건 리츠는 수의계약을 통해 본건 PFV로부터 본건 부동산을 매수하고자 함(Asset Deal 구조, 이하 "**본건 거래**").
- 본건 리츠의 AMC는 코람코자산신탁으로 예정하고 있으며, 예상 지분구조 등은 아래와 같음.

Tr.	투자자	특이사항	비고
우선주(25%)	외부투자자	- 외부투자자, 증권사 및 LF 사이에 체결할 주주간계약서(이하 "본건 주주간계약서")에, '<u>보통주 투자자가 주금납입일로부터 [2]년 지난 시점에 우선주 투자자로부터 [우선주 발행가액]으로 우선주 (25%) 일체를 인수할 의무를 부담</u>'하는 내용 포함 예정	- KLI가 본건 LOC에 따라 보통주를 인수함에 따라, 주금납입일로부터 2년이 지난 시점에 우선주(25%)를 인수할 의무를 부담하게 됨. - <u>최종적으로 KLI가 본건 리츠의 주식 100%를 보유</u>하게 됨.
보통주(65%)	증권사	- <u>KLI는 주금납입일로부터 [1년] 지난 시점에 증권사로부터 Sell-down방식으로 본건 리츠 보통주(65%)를 인수할 예정</u> - KLI가 본건 주주간계약 체결 이전 증권사에게 위와 같은 보통주 인수와 관련한 내용이 포함된 구속력 있는 LOC(이하 "본건 LOC") 발급예정	- KLI는 현재 본건 리츠에 투자할 금원이 존재하지 않아 부득이 본건 LOC 제공 및 상기와 같이 본건 주주간계약서에 우선주 인수 의무를 부담하는 규정을 통해 본건 거래에 참여할 예정임.
열후주(10%)	LF	- 열후주 취득 예정(의결권 없음. 보통주 IRR 6.3% 충족 시 보통주에 배당하고 남은 금원에 대해서 배당가능)	- 본건 리츠 리파이낸싱 시(주금납입일로부터 2년이 경과한 시점) 추가차입으로 LF 열후 감자 예정

* 주식회사 LF는 코람코자산신탁 발행주식총수의 66.7%를 보유하고 있으며, 주식회사 코람코라이프인프라리츠(이하 "**KLI**") 발행주식총수의 5.23% 보유하고 있음.

- 사업구조도는 다음과 같음

사업 구조도



구분	지분율	Y+1	Y+2	Y+3	방식
우선주	25%	외부투자자		KLI리츠	: 주주간계약 상 매매계약
보통주	65%	증권사	KLI리츠	KLI리츠	: 인수확약(LOC)
청구권후채주	10%	매도인	매도인	-	: 리파이낸싱으로 감자

2. 질의사항

가. 본건 PFV와 본건 리츠 사이에 본건 거래와 관련하여, 부투법, 자본시장법, 공정거래법, 법인세법 등 관련법령상 제한사항이 있는지 여부(거래가액의 산정방식 및 각 당사자별 거쳐야 할 내부절차 등 포함)

1) 본건 PFV 관련

-본건 PFV는 본건 거래로써 자산 전부를 처분하고 청산절차를 예정하고 있음. 따라서 본건 거래는 영업 전부의 사실상 양도 및 폐지하는 것과 같은 결과를 가져오므로 주총 특별결의를 요할 것으로 사료됨(상법 제374조 제1항 제1호, 제434조). 아울러 중요한 자산의 처분에 해당하는바 이사회 결의를 요할 것으로 사료됨(상법 제393조 제1항).

2) 본건 리츠 관련

-본건 PFV는 LF 계열회사에 해당하고, 본건 리츠의 AMC는 코람코에 해당하는바, 본건 거래는 본건 리츠가 AMC의 계열회사인 본건 PFV와 거래하는 행위에 해당하므로 부투법 제22조의2 제3항에서 규정하는 이해관계인 사이에 거래행위에 해당할 것으로 사료됨. 따라서 본건 거래를 위하여 본건 리츠 이사회 승인 및 주총특별결의가 필요할 것으로 사료됨(부투법 시행령 제20조 제6호).

3) 거래가액 산정방법 관련

- 안양PFV 리파이낸싱을 위한 물류센터 감정평가보고서(2025)에 따르면 감평액은 약3400억원임.
- 코람코자산운용은 외부투자자와 협의가 완료되었고 안양PFV에게 LOI(매매가액:2700억원)를 제출할 예정에 있음.
- 당사 별도 경쟁입찰 내지 감정평가를 득하지 아니하고, 1) 위와 같은 코람코자산운용의 LOI 및 2) 세빌스, JLL 등의 보고서(이하 "본건 자료")를 근거로 수의계약(매매대금 : 2700억원) 형태로 본건 거래를 추진할 예정에 있음(*별도 경쟁입찰 절차를 거치거나 감정평가는 득하지 않는 것을 전제로

검토부탁드립니다)

- 본건PFV, 본건 리츠의 AMC가 코람코자산신탁으로 동일한바 이해상충의 소지가 있을 것으로 사료됨. 따라서 본건 자료만을 근거로 수의계약 방식의 본건 거래를 추진한다면 '거래가액의 공정성'에 대한 이슈가 발생할 우려가 있을 것으로 사료됨. 더욱이 KLI가 사업초기단계부터 최종적으로 본건 리츠의 주식을 100% 취득할 것이 본건 LOC 및 주주간계약서를 통해 정해져 있는 상태이고, 본건 리츠 주식발행가액이 본건 거래 매매가액과 결부되어 있는 점을 고려한다면, 본건 자료만을 토대로 매매대금을 2700억원을 정한다면 이해상충 이슈 등 관련법령상 위반사항은 없을지 우려가 되는 상황임.
- 이에, 거래가액산정방법과 관련한 별도의 관련법령이 있는지 여부 및 본건 자료만을 토대로 거래가액을 정할 경우 관련 법령상 위반사항이 없을지(리스크가 있다면, 헷징을 위하여 경쟁입찰 내지 감정평가 등을 거칠 필요가 있을지)여쭙고자 합니다.

[BKL]

1. 검토의 전제

본건 리츠의 설립시 코람코자산신탁이 자본금 3억원을 납입하여 코람코자산신탁이 본건 리츠의 100% 주주가 될 예정임. 해당 시점에 본건 리츠는 코람코자산신탁이 속한 LF 기업집단의 계열회사가 됨.

이후 유상증자 및 유상감자(코람코자산신탁 소유 주식에 대한 유상감자를 말함)를 동시에 진행하여, 외부투자자가 지분 25%(우선주), 증권사가 지분 65%(보통주), LF가 지분 10%(열후주)를 보유하게 됨(이하 편의상 "**본건 유상증자**"). 이때 외부투자자와 증권사는 본건 PFV 또는 본건 리츠의 계열회사 내지 특수관계인에 해당하지 않음. LF의 주식은 의결권이 없으므로, 본건 유상증자 후 본건 리츠의 의결권 있는 지분율은 외부투자자가 27.8%, 증권사가 72.2%를 보유하게 됨. 즉 본건 유상증자 완료 시점에 본건 리츠는 증권사의 계열회사가 됨(증권사의 구체적 투자구조에 관한 내용이 제공되지는 않았으나 응당 금산법 제24조의 출자승인 이슈는 없다는 것을 전제로 검토하기로 함).

한편 본건 유상증자 및 본건 거래의 거래종결 이후에는 아래와 같이 KLI의 보통주 및 우선주 양수가 진행되고, LF의 열후주의 감자가 진행될 예정이며, 최종적으로 본건 리츠는 KLI가 지분 100%를 보유할 예정임.

- KLI는 증권사의 주금납입일로부터 1년 지난 시점에 증권사로부터 Sell-down방식으로 본건 리츠의 보통주를 인수할 예정임. KLI는 본건 주주간계약(아래 참조) 체결 이전에 미리 증권사에게 위와 같은 보통주 인수와 관련한 내용이 포함된 구속력 있는 LOC(이하 "**본건 LOC**")를 발급할 예정임.

- 외부투자자, 증권사 및 LF 사이에 체결할 주주간계약서(이하 "**본건 주주간계약(서)**")에, 보통주 투자자가 주금납입일로부터 2년 지난 시점에 우선주 투자자로부터 우선주 발행가액으로 우선주 일체를 인수할 의무를 부담'하는 내용이 포함될 예정임.
- KLI는 본건 LOC에 따라 증권사의 주금납입일로부터 1년 뒤 증권사로부터 보통주 전부를 인수하고, 그로부터 1년 뒤(즉 주금납입일로부터 2년 뒤) 본건 주주간계약에 따라 외부 투자자로부터 우선주 전부를 인수함으로써 본건 리츠의 지분 100%를 보유하게 됨.
- LF의 열후주는 주금납입일로부터 2년 지난 시점에 추가 차입을 통해 감자를 진행함.

2. 본건 PFV의 내부절차

가. 상법 제393조 제1항에 따른 이사회 결의

상법에 따르면 회사의 중요한 자산의 처분 및 양도 시에는 이사회의 결의가 요구됨(상법 제393조 제1항). 본건 부동산은 본건 PFV의 중요한 자산에 해당하므로, 본건 거래에 대한 이사회 결의가 필요할 것으로 판단됨.

나. 상법 제374조 제1항에 따른 주주총회 특별결의

상법에 따르면, 회사가 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하는 경우 주주총회의 특별결의를 받아야 함(상법 제374조 제1항). 대법원은 주주총회의 특별결의를 받아야 하는 '영업양도'란 회사의 영업목적을 위하여 조직화되고 유기적 일체로서 기능하는 재산의 전부 또는 중요한 일부를 총체적으로 양도하는 것을 의미한다고 판시함으로써 단순한 영업재산만의 양도는 주주총회의 특별결의를 요하지 아니한다는 입장임(대법원 1994. 5. 10. 선고 93다47615 판결). 다만, 대법원은 양도한 재산이 회사의 존속의 기초가 되는 영업용 재산인 때에는 영업의 폐지나 중단을 초래하게 되어 영업의 양도와 다를 바 없으므로, 주주총회의 특별결의를 요한다고 판시하고 있음(대법원 1992. 8. 18. 선고 91다14369 판결).

본건 부동산은 본건 PFV의 존속의 기초가 되는 영업용 재산인 것으로 이해되고, 본건 PFV는 본건 부동산 매각 후 해산 및 청산절차를 진행할 예정이므로 상법 제374조 제1항에 따라 주주총회 특별결의를 거쳐야 할 것으로 판단됨.

다. 자기거래에 대한 이사회 결의

상법 제398조에 따라 회사의 이사 또는 주요주주, 이들의 배우자 및 직계존비속, 배우자의 직계존비속(이하 총칭하여 "**주요주주 등**"), 주요주주 등이 단독 또는 공동으로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 50 이상을 가진 회사 및 그 자회사, 주요주주 등이 위 회사 및 자회사와 합하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 50 이상을 가진 회사가 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래하기 위해서는 사전에 이사 3분의 2 이상에 의한

이사회 승인을 받아야 하며, 그 거래의 내용과 절차는 공정하여야 함. 이때 “주요주주”란, 상법 제542조의8 제2항 제6호에서 정의하고 있는 바에 따라, “누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주”를 의미함.

- 본건 리츠의 설립 후 코람코자산신탁이 본건 리츠의 100% 주주인 상태에서 본건 매매계약을 체결하는 경우, 본건 리츠는 본건 PFV의 주요주주(LF)가 발행주식총수의 50% 이상을 가진 회사(코람코자산신탁)의 자회사에 해당하므로, 본건 PFV는 상법 제398조 제4호에 따른 이사회 결의가 필요할 것으로 판단됨.
- 본건 리츠 설립 및 본건 유상증자 후 본건 매매계약을 체결하는 경우(이때 본건 리츠는 외부투자자가 지분 25%(우선주), 증권사가 지분 65%(보통주), LF가 지분 10%(열후주)를 보유함), 본건 PFV의 입장에서 본건 리츠는 상법 제398조 각 호의 관계에 있지 않으므로 해당 규정에 대한 이사회 결의는 불필요함.

3. 본건 리츠의 내부절차

가. 부투법 제30조에 따른 거래제한

리츠는 해당 리츠의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”) 및 그 특별관계자와 부동산의 취득·관리·개량 및 처분, 증권의 매매 등의 거래행위를 하는 것이 원칙적으로 금지됨(부투법 제30조 제1항 제2호, 부투법 제21조 제1항). 이때 부투법상의 “특별관계자”는 공정거래법에 따른 계열회사를 포함함(부투법 제14조 제2항 제1호, 자본시장법 제133조 제3항, 자본시장법 시행령 제141조 제1항, 자본시장법 시행령 제2조 제4호, 자본시장법 제2조 제4호, 금융사지배구조법 시행령 제3조 제1항 제2호). 다만, 부동산 매매거래의 경우, 이사회 결의 및 주주총회 특별결의(상장리츠의 경우 일반결의로 족하나 본건 리츠는 비상장리츠임)를 받으면 예외적으로 허용됨(부투법 제30조 제2항 제2호).

- 본건 리츠의 설립 후 코람코자산신탁이 본건 리츠의 100% 주주인 상태에서 본건 매매계약을 체결하는 경우, 본건 PFV는 본건 리츠의 주요주주(코람코자산신탁)의 특별관계자(계열회사)에 해당하므로, 본건 리츠는 부투법 제30조 제2항 제2호에 따라 이사회 결의 및 주주총회 특별결의를 거쳐야 할 것으로 판단됨.
- 본건 유상증자 완료 후 본건 매매계약을 체결하는 경우(이때 본건 리츠는 외부투자자가 지분 25%(우선주), 증권사가 지분 65%(보통주), LF가 지분 10%(열후주)를 보유함), 본건 PFV는 본건 리츠의 주요주주의 특별관계자에 해당하지 않으므로, 이 경우에는 부투법 제30조 제1항에 따른 거래제한이 적용되지 않음.

나. 부투법 제22조의2에 따른 거래제한

부투법상 위탁관리 리츠와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자 간의 부동산 및 증권 거래행위는 원칙적으로 금지됨(부투법 제22조의2 제3항). 이때 부투법상의 “특별관계자”는 공정거래법에 따른 계열회사를 포함함. 단, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 위탁관리 리츠의 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래(제6호) 등은 예외적으로 허용됨(부투법 제22조의2 제3항 단서 및 동법 시행령 제20조).

본건 PFV는 본건 리츠의 자산관리회사(코람코자산신탁)의 특별관계자(계열회사)에 해당하므로, (매매계약을 본건 유상증자 전 또는 후에 체결하는지와 상관 없이) 본건 리츠는 부투법 제22조의2에 따라 이사회 결의 및 주주총회 특별결의를 거쳐야 할 것으로 판단됨.

4. 이해상충 방지

금융투자업자는 일반적으로 이해상충 방지의무를 부담하는 바, 금융투자업의 영위와 관련하여 (i) 금융투자업자와 투자자 간, (ii) 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 ① 이해상충이 발생할 가능성을 파악/평가하고, ② 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 하고, ③ 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 함. 그리고 ④ 이해상충이 발생할 가능성을 위 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 하고, ⑤ 만약 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우 매매 거래를 해서는 아니됨(자본시장법 제44조). 부동산투자회사법 제49조의3 제1항에 따라 귀사와 같이 공모리츠를 1개 이상 운용하는 리츠AMC에 적용되고, 귀사는 본건 거래의 당사자인 본건 PFV와 본건 리츠의 각 AMC로서 각 투자자와 이해상충이 발생할 수 있으므로 귀사는 투자자들에게 이를 알리고 내부통제기준에 따른 절차에 좇아 그 이해상충 수준을 낮추는 등 이해상충방지의무를 준수·이행하여야 함.

5. 세법상 이슈

법인세법상 특수관계인에게 자산을 시가보다 낮은 가액으로 양도한 경우에는 부당행위계산 부인 규정이 적용되며, 특수관계가 없는 자에게는 자산을 정당한 사유없이 정상가액(시가의 70%~130% 이내) 보다 낮은 가액으로 양도하는 경우에는 기부금 의제 규정 적용되어 추가적인 법인세 부담이 발생할 수 있음.

가. 부당행위계산부인

법인세법 제52조에 따라 법인이 특수관계인과의 거래로 인하여 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우 과세권자가 법인의 행위계산을 부인하여 법인의 과세소득을 재계산할 수 있는 부당행위계산 부인규정이 적용됨(법인세법 제52조 제1항). 위와 같은 부당행위계산의 유형에는 법인이 특수관계인으로부터 자산을 시가보다 높은 가액으로 매입하거나 자산을 시가보다 낮은 가액으로 양도한 경우(법인세법 시행령 제88조 제1항 제1호, 제3호)가 포함됨. 다만, 법인세법 시행령 제88조 제3항에 따르면 시가와 거래가액의 차액이 3억 원 이상 또는 시가의 100분의 5 이상인 경우에 한하여 부당행위계산부인 규정을 적용함(즉, 시가와 거래가액의 차액이 3억 미만인면서 시가의 100분의 5 미만인 경우에 부당행위계산부인 규정이 적용되지 않음).

부당행위계산 부인 대상 여부의 판단 시점은 주요 거래조건을 확정하고, 이에 대해 거래당사자 간 구속력 있는 합의가 있는 시점을 기준으로 함(같은 뜻: 서면-2023-법규법인-0476, 2023.08.28.)

법인세법상 부당행위계산 부인규정을 적용할 때 기준이 되는 ‘시가’는 특수관계인이 아닌 자간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격으로서(법인세법 제52조 제2항), 부동산 매매에 있어서 시가는 해당 거래와 유사한 상황에서 해당 법인이 특수관계인 외의 불특정다수인과 계속적으로 거래한 가격 또는 특수관계인이 아닌 제3자간에 일반적으로 거래된 가격이 있는 경우에는 그 가격(이하 “**매매사례가액**”)이 원칙이나, 매매사례가액이 없어 시가가 불분명한 경우에는 감정평가법인이 감정한 가액이 있는 경우 그 가액(감정한 가액이 2 이상인 경우에는 그 감정한 가액의 평균액), 상증세법에 따라 평가한 가액을 순차적으로 적용함(법인세법 시행령 제89조 제1항, 제2항).

본건 리츠의 설립 후 코람코자산신탁이 본건 리츠의 100% 주주인 상태에서 본건 매매계약을 체결하는 경우 본건 PFV와 본건 리츠는 서로 계열회사로서 법인세법상 특수관계인에 해당하여(법인세법 제2조 제12호, 동법 시행령 제2조 제8항 제7호) 본건 거래가격이 세법상 시가와 다르게 결정되는 경우 부당행위계산부인 규정이 적용될 수 있음.

구체적으로 본건 부동산은 2025년 감정평가액이 있다는 점에서 과세관청은 감정평가액(3,400억원)이 법인세법상 시가에 해당한다고 주장할 위험이 있음. 시가로 간주될 수 있는 평가기준일에 대하여, 구체적인 규정은 마련되어 있지 않으나, (상증세법 규정을 준용하여) 6개월 전 이루어진 감정평가액을 시가로 간주하는 경향이 있으며, 그 이전 기간에 이루어진 감정평가액도 그 사이에 가격 변동을 가져올만한 특별한 사정이 없다면, 법인세법상 시가로 간주될 수 있음.

따라서 본건 거래가격이 과거 감정평가액에 미치지 못하는 2,700억원으로 결정되는 경우, 본건 PFV 단계에서 부당행위계산 부인 규정이 적용되어, 시가와 거래가격의 차액이 익금에 산입되어 추가 법인세 부담이 발생할 위험이 있음.

부당행위계산 부인 제도의 취지가 실제 존재하는 거래행위가 경제적 합리성을 무시한 비정상적인 거래로서 세법적 측면에서 볼 때 부당하다고 인정될 때, 정부가 객관적으로 타당하다고 보여지는 소득이 있었던 것으로 의제하여 과세함으로써 과세의 공평을 기하고 조세회피행위를 방지하는 것이라는 점에서(대법원 1996. 7. 26. 선고 95누8751 판결 등), 본건 거래는 경제적 합리성을 갖춘 거래라는 점(거래가격에 대한 외부투자자와의 협의 완료, 과거 감정평가 이후 본건 부동산 가치 하락 등 사유가 발생하였고, 본건 자료에 기초한 2,700억원이 본건 부동산의 시장가치를 반영하고 있다는 점)을 들어, 부당행위계산 부인 규정 적용 대상이 아니라고 대응해 볼 수 있음. 다만, 경제적 합리성 유무에 대한 사항은 법원 단계에서 다투어 볼 수 있다는 점을 고려하면, (과세관청의 문제 제기 가능성을 낮추기 위하여) 별도 감정평가를 실시하고 해당 감정평가액으로 거래가격을 결정하는 것이 세법 관점에서 안전할 것으로 판단됨.

나. 기부금 의제 규정

본건 유상증자 이후 본건 매매계약을 체결하는 경우 본건 리츠는 외부투자자가 지분 25%(우선주), 증권사가 지분 65%(보통주), LF가 지분 10%(열후주)를 보유함. 이때 본건 PFV와 본건 리츠는 서로의 계열회사에 해당하지 않을 것으로 판단되며, 그 이외 법인세법상 특수관계는 성립하지는 않는 것으로 이해됨(LF가 본건 PFV와 본건 리츠의 지분을 동시에 보유하고 있다는 사실만으로 본건 PFV와 본건 리츠 사이에 특수관계가 성립하지는 않음)

법인세법상 특수관계인 외의 자에게 정당한 사유 없이 자산을 정상가액보다 낮은 가액으로 양도함으로써 실질적으로 증여한 것으로 인정되는 금액은 기부금으로 간주됨. 이 때 정상가액은 시가에 시가의 100분의 30을 더하거나 뺀 범위의 가액으로 함(법인세법 제24조 제1항 및 시행령 제35조)

과세관청이 본건 부동산의 세법상 시가를 과거 감정평가액(3,400억)으로 간주하는 경우에도, 본건 거래가 정상가액(2,380억원~ 4,420억원) 범위내에서 이루어진 이상, 기부금 의제 규정이 적용되지는 않을 것으로 판단됨. 설령 정상가액의 범위를 벗어난 경우에도, 기부금 의제 규정은 정당한 사유 없이 거래가 이루어진 경우에 한하여 적용되는 것이므로, 본건 거래가격이 외부투자자 협의, 본건 자료 등을 공정가치에 근거하여 이루어진 이상 기부금 의제 규정이 적용될 가능성은 낮을 것으로 판단됨.

6. 공정거래법상 이슈

공정거래법상 부당하게 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 부동산 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위는 부당한 지원행위(이하 “**부당지원행위**”)에 해당하는데(공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목), 이러한 부당지원행위가 성립하기 위해서는 ‘**지원행위**’와 ‘**부당성**’이 인정되어야 함{공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목, 같은 법 시행령 제52조, 별표 2 제9호 (나)목}. 여기서 “특수관계인”이란 당해 회사를 사실상 지배하고 있는 자(즉, 동일인), 동일인관련자, 경영을 지배하려는 공동의 목적을 가지고 기업결합에 참여하는 자를 의미하고(공정거래법 제9조 제1항, 동법 시행령 제14조 제1항), 계열회사도 동일인관련자 범위에 포함되는 것으로 해석됨(공정위, 대규모 내부거래 공시 업무 매뉴얼, 7면, 30면 참조). 다만 공정거래법상 부당지원행위는 특수관계인이 아닌 경우에도 적용됨.

‘**지원행위**’라 함은 “① 지원주체가 지원객체에게 직접 또는 간접으로 제공하는 경제적 급부의 정상가격이 그에 대한 대가로 지원객체로부터 받는 경제적 반대급부의 정상가격보다 상당히 높거나 ② 상당한 규모로 거래하여 지원주체가 지원객체에게 과다한 경제적 이익을 제공하는” 행위(즉, 상당히 유리한 조건으로 거래하는 경우)를 의미함{공정거래법 시행령 제52조, 별표 2, 공정거래위원회규 제415호 「부당한 지원행위의 심사지침」(이하 “**심사지침**”) II. 4. 항}. 그리고 지원행위의 ‘**부당성**’이라 함은 당해 지원행위로 인하여 지원객체의 관련시장에서 경쟁이 저해되거나 경제력 집중이 야기되는 등으로 공정한 거래가 저해될 우려가 있음을 의미함.

즉 ‘지원행위’에 해당하기 위해서는, 우선 당해 거래에서의 급부와 반대급부 사이의 차이가 정상가격에 비해 현저히 유리한 것이어야 하고, 여기서 ‘정상가격’이라 함은 지원주체와 지원객체 간에 이루어진 경제적 급부와 동일한 경제적 급부가 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등이 유사한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 간에 이루어졌을 경우 형성되었을 거래가격을 의미함(심사지침 II. 5., III. 2. 가. 나.).

부동산 매매거래와 관련하여, 공정위는 심사지침에 따라 아래의 순서로 ‘**정상가격**’을 산정함(심사지침 III. 2. 다.).

- (i) 시기, 종류, 규모, 기간 등이 동일한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 사이에 실제 거래한 사례가 있는 경우 그 거래가격
- (ii) 동일 실제사례를 찾을 수 없는 경우 ① 해당 거래와 비교하기 적합한 유사 사례를 선정하고, ② 그 사례와 해당 행위 사이 가격에 영향을 미칠 수 있는 거래조건 등 차이가 있는지를 살펴, ③ 그 차이가 있다면 이를 합리적으로 조정하는 과정을 거쳐 정상가격을 산정
- (iii) 유사 사례도 찾을 수 없다면, 통상의 거래 당사자가 거래 당시의 일반적인 경제 및 경영상황 등을 고려하여 보편적으로 선택하였으리라고 보이는 현실적인 가격을 규명함으로써 정상가격을 산정. 이 경우 자산의 종류, 규모, 거래상황 등을 참작하여 「국제조세조정에 관한 법률」의 정상가격 산출방법 또는 상증세법상 재산의 평가 방법을 참고할 수 있음. 단, 사업자가 국제조세조정에 관한 법률 등에 따라 가격을 산

정하였다고 그러한 사정만으로 부당한 지원행위에 해당하지 않는 것으로 판단되는 것은 아님(심사지침 III. 2. 다. 3) 단서).

한편, ‘상당히’ 유리한 조건의 기준과 관련하여, 공정거래법 시행령 제54조 제1항 별표 3의 규정(특수관계인 이익공여 금지 규정)을 참조해 보면, 실제거래가격과 정상가격과의 차이가 7%가 넘으면 일응 공정위에 의해 ‘상당히 유리한 조건’에 해당될 여지가 있는 것으로 사료됨(위 별표 3의 1.).

만약 계열회사 관계인 매도인이 매수인에게 본건 부동산을 ‘정상가격’보다 높거나 낮은 가격으로 매도할 경우, ‘부당성’ 판단요소인 지원주체와 지원객체와의 관계(즉, 계열회사 관계), 지원행위의 목적과 의도, 지원성 거래규모와 지원행위로 인한 경제상 이익 등에 비추어 볼 때(심사지침 IV. 1. 가. 및 대법원 2005. 4. 29. 선고 2004두3281 판결 참조) 지원행위로서의 목적과 의도가 의심될 여지가 있음.

공정거래법상 ‘정상가격’의 산정방법은 법인세법상의 ‘시가’ 산정 방식과 완전히 동일하지는 않음. 예를 들어, 법인세법에서는 매매사례가액이 없어 시가가 불분명할 경우에는 감정평가액이 곧바로 시가로 인정되나, 공정거래법은 그와 같이 곧바로 감정평가액을 ‘정상가액’으로 인정하는 명시적인 규정은 두고 있지 않음.

그러나 공정거래법에 따르면 실제 거래사례가나 유사 거래 사례가 없을 경우에는 거래 당사자가 제반 사정에 비추어 보편적으로 선택하였으리라고 추정되는 가격을 산정하도록 규정되고 있는데, 부동산 매매거래에서 위 추정 가격 산정시 중요한 참고요소가 되는 상증세법상 ‘시가’에는 (상술한 바와 같이) 감정평가법인이 평가한 감정가액이 포함되어 있으며(상증세법 제60조 제2항, 동법 시행령 제49조 제1항 제2호, 동법 시행규칙 제15조 제1항), 상증세법 시행령은 기준시가 10억원 이상의 부동산은 2개 이상의 감정평가를 받아 그 산술평균액을 시가로 보도록 규정하고 있음(상증세법 시행령 제49조 제1항 제2호, 제6항).

따라서 위와 같은 점을 고려하면, 본건 거래와 관련하여 **감정평가법인의 감정가액(2 이상일 경우 평균액)을 기준으로 그 차이가 7%를 넘지 않는 범위에서 거래가액을 정할 경우** 공정거래법상 부당지원행위가 문제될 가능성은 낮다고 사료됨.

반면, 현재 고려하시는 바와 같이 이미 2025년 감정평가액이 3,400억원으로 확인되는 상태에서 별도의 감정평가 없이 본건 자료만을 가지고 매매대금을 2,700억원으로 정한다면, 이는 “통상의 거래 당사자가 거래 당시의 일반적인 경제 및 경영상황 등을 고려하여 보편적으로 선택하였으리라고 보이는 현실적인 가격”에 해당한다고 보기는 어려우므로(본건 자료에 따른 매매대금의 경우 위 2025년 감정평가액과 비교할 때 약 21% 차이가 남) 공정거래법상 부당지원행위가 문제될 리스크가 존재한다고 생각됨.

이러한 리스크는 이론상 본건 PFV와 본건 리츠가 서로 특수관계인인 경우와 특수관계인이 아닌 경우에 모두 존재하고, 본건 PFV와 본건 리츠가 서로 계열회사에 해당하여 특수관계인인 상태(본건 리츠 설립 후 코람코자산신탁이 본건 리츠의 100% 주주인 상태)에서 거래를 진행하는 경우에

그 리스크가 커질 것으로 판단됨.

나. KLI의 본건 LOC 제공행위 및 실제 KLI가 증권사 및 외부투자자 취득가액과 동일한 금액과 수량으로 본건 리츠 주식 100%를 취득한 경우 관련 법령상 위반의 소지가 없는지 여부

- 결국 본건 거래 매매대금 2700억원을 기준으로 본건 리츠 주식의 발행가액이 산정될 것으로 사료되는바, 이 경우 상법 제542조의9 제1항(자금지원적 성격의 증권 매입), 공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목(부당행위지원금지) 및 법인세법 제52조(부당행위계산 부인) 등 관련 법령 위반이슈가 있을 것으로 사료됩니다.

- KLI의 본건 LOC제공 행위 및 실제 KLI가 본건 리츠 100% 주주가 될 경우, 향후 감독당국에서 위 규정들을 포함하여 관련법령 위반을 문제삼지 않을지 우려가 있습니다. 이에, 관련법령 위반 리스크가 있는지 및 리스크가 있다면 이를 헷징하기 위한 방안이 있는지 여쭙고자합니다.

[BKL]

1. 상법상 상장회사의 신용공여 금지

상법은 상장회사의 주요주주 및 그 특수관계인 등을 상대방으로 하거나 그를 위하여 하는 신용공여(금전 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무 이행의 보증, 자금지원적 성격의 증권 매입, 그 밖에 거래상의 신용위험이 따르는 직접적·간접적 거래로서 출자의 이행을 약정하는 거래 등)를 금지하고 있음(상법 제542조의9 제1항).

상장회사인 KLI는 증권사 및 외부투자자로부터 본건 리츠의 주식을 취득가액(발행가액)과 동일한 금액으로 매입할 예정인데, 증권사 및 외부투자자는 KLI의 주요주주 및 그 특수관계인(계열회사 등)에 해당하지 않으므로 원칙적으로 상법 제542조의9에 따른 상장회사의 신용공여 금지는 적용되지 않을 것으로 판단됨.

한편, KLI는 현재 본건 리츠에 투자할 자금이 부족하여, 증권사에게 주금납입 후 1년뒤 보통주 전부를 매수하겠다는 내용의 본건 LOC를 제출할 예정인바, 이것이 실질적으로 본건 리츠에 대한 신용공여(자금지원적 성격의 증권 매입 또는 출자의 이행을 약정하는 거래)에 해당하는지 의문이 들 수 있으나, 본건 리츠는 위 거래의 상대방이 아니며, 설사 본건 리츠를 거래 상대방으로 보더라도 본건 리츠는 본건 LOC 제출 시점 또는 KLI의 보통주 매수 시점에 KLI의 주요주주 또는 그 특수관계인에 해당하지 않으므로, 역시 위 신용공여는 문제되지 않을 것으로 판단됨.

또한 본건 주주간계약서의 경우 외부투자자, 증권사 및 LF 사이에 체결되는 것이고 이들은 KLI의 주요주주 또는 그 특수관계인이 아니므로 KLI의 신용공여가 문제되기는 어려워 보이고, 본건 주주간계약서에 보통주 투자자가 주금납입일로부터 2년 지난 시점에 우선주 투자자로부터 우선주 발행가액으로 우선주(25%) 일체를 인수할 의무를 부담한다는 조항이 존재하고, 본건 LOC에 따라 KLI가 증권사로부터 보통주를 매수함에 따라 외부투자자를 상대로 위 우선주 인수 의무도 부담하는 측면이 있으나, 이 역시 본건 리츠를 상대로 한 신용공여라고 보기는 어려움.

나아가, 이해관계인에 해당하는 회사의 주식을 취득하는 것이 신용공여에 해당하는지에 대해 현재로서는 확립된 판례나 유권해석은 확인되지 않고, 학설상으로는 ‘채무불이행에 따른 신용위험과 관련이 없는 주식 등 지분증권을 취득하는 행위는 신용공여로 볼 수 없다’는 견해가 유력함[한국사법행정학회, 주식 상법 제6판, 797면; 김지평, “상장회사 이해관계자 거래규제의 실무상 쟁점, 선진상사법률연구 통권 제81호(2018. 1.), 122~123면]. KLI가 증권사 및 외부투자자로부터 취득하는 주식은 특별히 채무불이행에 따른 신용위험과 관련이 없으므로, 이러한 측면에서도 해당 주식의 취득은 상법상 상장회사의 신용공여 금지는 문제되지 않을 것으로 판단됨.

2. 공정거래법상 부당지원행위

사업자는 특수관계인 또는 다른 회사에 대여금, 유가증권이나 무체재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위로서 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 행위를 하여서는 안됨(공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목). 상술한 바와 같이, 이러한 부당지원행위가 성립하기 위해서는 ‘지원행위’와 ‘부당성’이 인정되어야 함{공정거래법 제45조 제1항 제9호 가목, 같은 법 시행령 제52조, 별표 2 제9호 (나)목}.

상술한 바와 같이 ‘지원행위’에 해당하기 위해서는, 우선 당해 거래에서의 급부와 반대급부 사이의 차이가 정상가격에 비해 현저히 유리한 것이어야 하고, 여기서 ‘정상가격’이라 함은 지원주체와 지원객체 간에 이루어진 경제적 급부와 동일한 경제적 급부가 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등이 유사한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 간에 이루어졌을 경우 형성되었을 거래가격을 의미함(심사지침 II. 5., III. 2. 가. 나.).

유가증권(주식)의 매매거래에 있어서도, 공정위는 앞서 부동산 매매 거래와 동일한 순서로 ‘정상가격’을 산정함(심사지침 III. 2. 다.).

- (i) 시기, 종류, 규모, 기간 등이 동일한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 사이에 실제 거래한 사례가 있는 경우 그 거래가격
- (ii) 동일 실제사례를 찾을 수 없는 경우 ① 해당 거래와 비교하기 적합한 유사 사례를 선정하고, ② 그 사례와 해당 행위 사이 가격에 영향을 미칠 수 있는 거래조건 등 차이가 있는지를 살펴, ③ 그 차이가 있다면 이를 합리적으로 조정하는 과정을 거쳐 정상가격을 산정

- (iii) 유사 사례도 찾을 수 없다면, 통상의 거래 당사자가 거래 당시의 일반적인 경제 및 경영상황 등을 고려하여 보편적으로 선택하였으리라고 보이는 현실적인 가격을 규명함으로써 정상가격을 산정. 이 경우 자산의 종류, 규모, 거래상황 등을 참작하여 「국제조세조정에 관한 법률」의 정상가격 산출방법 또는 상증세법상 재산의 평가 방법을 참고할 수 있음. 단, 사업자가 국제조세조정에 관한 법률 등에 따라 가격을 산정하였다고 그러한 사정만으로 부당한 지원행위에 해당하지 않는 것으로 판단되는 것은 아님(심사지침 III. 2. 다. 3) 단서).

상술한 바와 같이 공정거래법상 ‘정상가격’의 산정방법은 법인세법상의 ‘시가’ 산정 방식과 완전히 동일하지는 않음. 본건 리츠가 발행하는 주식은 비상장주식으로서, 정상가격 산정시 위 (i)과 (ii)의 사례를 찾기 어려우므로 (iii)에 따라 상증세법상 재산의 평가 방법을 참고할 수 있을 것인데 그러한 상증세법에 따른 재산 평가결과가 바로 “정상가격”이 되는 것은 아님. 즉 상증세법에 따른 평가 방법을 따르더라도, 본건과 같은 비상장주식의 발행주식의 “정상가격”이 구체적으로 얼마인지에 대해서는 다툼의 여지가 있을 것으로 보임.¹

한편 공정위는 기업집단 하림의 부당한 지원행위 사건에서 “일반적인 주식 거래의 경우 매도자와 매수자 간에 이해가 상충하므로 정상적인 경영 판단에 따른 주식거래라면 매도자와 매수자가 각각 자신에게 유리한 평가방법으로 주식가치를 평가한 뒤 상호 협상을 통해 주식가격을 결정하는 것이 통상적”이라는 입장을 밝힌 바 있음(공정거래위원회 2022. 1. 27. 의결 제2022-012호, 「기업집단 하림 소속 계열회사들의 부당지원행위 등에 대한 건」 의결서 124면).

만일 KLI가 외부투자자 및 증권사로부터 본건 리츠의 주식을 “정상가격”보다 높은 가격에 인수하는 것일 경우 공정거래법상 부당지원행위에 해당할 가능성이 있으며(“정상가격”에는 다툼의 여지가 있음), 원론적으로는 KLI 입장에서 부당지원행위가 문제될 리스크를 최소화하기 위해서는 객관적으로 평가된 주식 가액으로 주식을 인수하는 것이 적절함.

나아가, KLI의 입장에서는 본건 리츠의 주식 취득이 단순히 외부투자자 및 증권사에 자금을 지원하기 위하여 이루어진 것이 아니라 KLI의 사업적 필요성(부동산에 대한 투자)에 따라 이루어졌다는 점에 대한 객관적이고 면밀한 분석이 사전에 이루어질 필요가 있으며, 특히, KLI가 주식 매입대금과 동일한 가액을 다른 투자처에 투자하여 얻을 수 있는 이익과 비교하여 추가적으로 기대되는 이익이 있다는 점 등에 대하여 충실히 분석해 둘 필요가 있고, 이를 입증하기 위한 내부 검토 자료 및 외부 자문사의 보고서 등을 구비해둘 필요가 있을 것으로 생각됨.

¹ 상증세법에 따라 원칙적으로 제 3 자와의 거래가격인 매매사례가액이 ‘시가’로 취급되며(상증세법 제 60 조 제 1 항), **시가를 산정하기 어려운 경우 비상장주식**은 원칙적으로 1 주당 순손익가치와 1 주당 순자산가치를 각각 3 과 2 의 비율로 가중평균한 가액으로 평가하되, 부동산 비율이 80% 이상인 경우에는 순자산가치로 평가함(자세한 산정 방법은 상증세법 제 63 조 제 1 항 제 1 호 나목, 동법 시행령 제 54 조 참조). 순자산가치를 산정함에 있어서 본건 리츠가 보유한 자산(본건 부동산)은 세법상 시가(매매사례가액, 감정평가액, 보충적평가액을 순차적으로 적용)로 평가하여야 함.

본 사안의 경우, KLI가 애당초 본건 리츠를 통해 본건 부동산에 투자할 의사가 있었으나 자금이 부족하여 일단 본건 LOC를 통해 주식 매입 확약을 하였으며, 이에 따라 외부투자자 및 증권사의 주식 취득가액과 동일한 금액으로 그 외부투자자 및 증권사로부터 본건 리츠의 주식을 매입하는 것이므로, 이는 KLI가 외부투자자 및 증권사에 자금을 지원하기 위한 것이 아니라 자신의 사업적 필요성(부동산 투자)에 따라 이루어진 측면이 강하다고 생각되며, 위와 같은 자료 구비가 가능하다면 KLI가 외부투자자 및 증권사로부터 본건 리츠의 주식을 취득하는 것이 부당지원행위로 인정될 가능성은 낮다고 생각됨.

3. 법인세법상 부당행위계산부인

KLI가 외부투자자 및 증권사로부터 취득가액(발행가액)으로 주식을 매입하는 것과 관련해서는, 외부투자자 및 증권사는 KLI의 특수관계인(계열회사)이 아닌 것으로 이해되므로, 거래가격과 관련하여 세법상 부당행위계산부인이 문제되지 않을 것으로 판단됨. 특수관계가 없는 경우 기부금 의제 규정 등이 문제될 수 있으나, 그 가격이 정상가격의 범위 내인 경우 기부금 의제 규정이 적용되지 않으며, 정상가격의 범위를 벗어난 경우에도 특수관계가 없는 당사자간 합의를 통해서 취득가액(발행가액)으로 주식을 매입하는 것으로 결정한 것이고, 외부투자자 및 증권사는 (본건 부동산 가치 상승에 따른 이익을 누릴 목적이 아니며) 이자 상당액 등의 수수료를 수취할 목적으로 거래에 참여하는 것으로 이해되므로² KLI가 취득가액(발행가액)으로 매입하는 거래에 대해서는 정당한 사유가 인정되어 기부금 의제 규정이 적용되지 않을 것으로 판단됨.

다. LF가 열후주를 취득하여 재투자(약100억원 상당)하는 행위와 관련하여, 본건 리츠 또는 KLI에 대한 공정거래법상 부당지원행위 등 관련법령에 저촉되는 사항은 없는지 여부

[BKL]

1. 상법상 상장회사의 신용공여 금지

² 외부투자자 및 증권사가 본건 리츠에 대한 투자를 통해 일정한 수수료 내지 이익을 얻는 것으로 전제함. KLI와 외부투자자 및 증권사와의 구체적인 거래구조에 따라서 달라질 수 있으며, 정당한 사유없이 취득가액(발행가액)으로 매입하는 거래가 이루어지는 경우로서 거래가격이 정상가격 범위를 벗어난 경우, KLI 또는 외부투자자/증권사 단계에서 기부금 의제 규정이 적용될 가능성이 있음.

보통주, 우선주, 열후주에 대한 유상증자가 동시에 이루어진다는 전제 하에, 상장회사인 LF가 본건 리츠가 발행한 열후주를 취득하는 시점에 LF와 본건 리츠는 계열회사 관계에 있을 것으로 보이는데, 이처럼 이해관계인에 해당하는 회사의 유상증자에 참여하여 신주(지분증권)를 인수하는 경우에는 상법 제542조의9에서 말하는 ‘자금지원적 성격의 증권 매입’에 해당하는지 여부가 문제될 수 있음. 이에 대하여 현재로서는 확립된 판례나 유권 해석은 확인되지 않고, 학설상으로는 ‘채무불이행에 따른 신용위험과 관련이 없는 주식 등 지분증권을 취득하는 행위는 신용공여로 볼 수 없다’는 견해가 유력함[한국사법행정학회, 주식 상법 제6판, 797면; 김지평, “상장회사 이해관계자 거래규제의 실무상 쟁점, 선진상사법률연구 통권 제81호 (2018. 1.), 122~123면]. 비록 LF는 유상증자 당시 계열회사인 본건 리츠가 발행한 열후주를 인수하는 것이나, 이는 신용위험과는 관련이 없는 주식이므로 이를 신용공여라고 보기는 어려울 것으로 보임. 따라서 LF가 열후주를 취득하는 것과 관련하여 상법상 상장회사의 신용공여 금지에 위반되지 않을 것으로 판단됨.

2. 공정거래법상 부당지원행위

상술한 바와 같이 사업자가 특수관계인 또는 다른 회사에 대여금, 유가증권이나 무체재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위는 부당지원행위에 해당할 수 있음. 예컨대 제3자 배정 또는 실권주(失權株) 인수 등의 방식을 통해 유상증자에 참여하면서 특수관계가 없는 독립된 자가 인수하지 않을 정도의 고가로 발행한 주식을 지분을 전혀 보유하고 있지 않던 지원주체가 인수하는 경우 ‘지원행위’에 해당할 수 있음(심사 지침 Ⅲ. 2. 가. 참조). 다만 상술한 바와 같이, 비상장주식의 “정상가격”이 구체적으로 얼마인지에 대해서는 다툼의 여지가 있음.³

LF는 본건 유상증자에 참여하여, (유상증자 당시 LF의 계열회사인) 본건 리츠가 발행하는 열후주(발행가액 기준 약 100억원 상당)를 취득할 예정인데, 만일 KLI가 외부투자자 및 증권사로부터 본건 리츠의 주식을 “정상가격”보다 높은 가격에 인수하는 것일 경우 공정거래법상 부당지원행위에 해당할 가능성이 있으며, 원론적으로는 LF 입장에서 부당지원행위가 문제될 리스크를 최소화하기 위해서는 객관적으로 평가된 신주발행가액으로 주식을 인수하는 것이 적절함.

나아가, LF의 본건 유상증자 참여가 단순히 계열회사인 본건 리츠에 자금을 지원하기 위하여 이루어진 것이 아니라 LF 자신의 사업적 필요성에 따라 이루어졌다는 점에 대한 객관적이고 면밀한 분석이 사전에 이루어질 필요가 있으며, 특히, LF가 열후주 인수대금과 동일한 가액을 다른 투자처에

³ 상술한 바와 같이 본건 리츠가 발행하는 주식은 비상장주식으로서, “정상가격” 산정시 (i) 실제 거래사례나 (ii) 유사 거래사례를 찾기 어려우므로 (iii) 상증세법상 재산의 평가 방법을 참고할 수 있을 것인데, 위와 같은 상증세법에 따른 평가 방법을 따르는 경우 원칙적으로 1 주당 순손익가치와 1 주당 순자산가치를 각각 3 과 2 의 비율로 산정함(자세한 산정 방법은 상증세법 제 63 조 제 1 항 제 1 호 나목, 동법 시행령 제 54 조 참조).

투자하여 얻을 수 있는 이익과 비교하여 추가적으로 기대되는 이익이 있다는 점 등에 대하여 충실히 분석해 둘 필요가 있고, 이를 입증하기 위한 내부 검토 자료 및 외부 자문사의 보고서 등을 구비해둘 필요가 있을 것으로 생각됨.

다만, 열후주는 의결권도 없고, 배당에 있어서도 보통주보다 후순위이며(보통주 IRR 6.3% 충족 후 열후주에 배당), 주금납입일로부터 2년 후에 감자가 진행될 것으로 보이는데, 이러한 구조만 놓고 보면 LF는 열후주 취득을 통해 특별히 어떠한 사업적 이익을 얻는지 불분명하므로, 열후주의 특성상 위와 같은 자료를 구비하더라도 여전히 부당지원행위 리스크가 상대적으로 높다고 생각되며, LF로서는 Exit 시점에 충분히 투자 이익을 얻을 수 있다는 점을 고려하여 의사결정 해야 할 것임.

3. 세법상 부당행위계산 부인

LF가 본건 리츠가 발행하는 주식을 취득하는 거래, 향후 감자절차를 통해서 Exit 하는 거래는 본건 리츠와 주주들 사이에 이루어진 자본 거래에 해당하므로 본건 리츠 단계에서는 특별한 과세문제는 없을 것으로 판단됨.

다만, 특정 주주만을 대상으로 불균등증자 또는 불균등 감자 거래를 실시하는 경우로서 증자대가(감자대가)가 세법상 시가와 다르게 결정되는 경우에는 주주들간의 이익분여 문제가 발생할 수 있음. 법인세법은 이러한 자본거래를 통하여 특수관계가 성립하는 다른 주주들에게 이익을 분여한 경우에는 부당행위계산 부인 규정이 적용되는 것으로 규정하고 있음(법인세법 시행령 제88조 제1항 제8호 및 제8호의 2).

예컨대 LF만을 대상으로 감자를 실시함에 있어서 그 감자대가가 세법상 시가보다 낮은 경우, 결과적으로 LF가 감자에 참여하지 않은 본건 리츠의 다른 주주들에게 이익을 분여한 결과가 초래될 수 있음. 본건의 경우 LF와 본건 리츠의 다른 주주(외부투자자, 증권사, KLI) 사이에 세법상 특수관계가 성립하지 않는다면, LF의 감자거래에 대하여 부당행위계산 부인 규정 등이 문제되지는 않을 것으로 판단됨.

라. 코람코자산운용이 (별도 경쟁입찰절차를 진행하거나 외부기관을 통한 감정평가를 득하지 아니하고) 안양PFV에 제출한 LOI(부동산펀드를 통한 매수 / 매매가액:2700억)만을 기초로 본건 거래를 진행할 경우, 관련 법령상 위반사항이 없는지 여부

[BKL]

위 **목차 가.**의 검토의견 참조하시길 바라며, 아래는 그 요약임.

- ① **부당행위계산부인:** 본건 리츠의 설립 후 코람코자산신탁이 본건 리츠의 100% 주주인 상태에서 본건 매매계약을 체결하는 경우 본건 PFV와 본건 리츠는 서로 계열회사로서 법인세법상 특수관계인에 해당할 것으로 판단됨. 과세관청은 2025년 감정평가액 3,400억원을 세법상 시가로 간주하여, 본건 거래가 세법상 시가보다 낮은 가액으로 본건 부동산을 양도한 거래로 보아, 본건 PFV 단계에서 부당행위계산 부인 규정을 적용할 위험(3,400억원과 거래가격 차액에 대하여 법인세 과세)이 있음. 이 경우 본건 거래는 경제적 합리성을 갖춘 거래라는 점을 들어 대응할 필요가 있음.
- ② **부당지원행위:** 본건 거래와 관련하여 감정평가법인의 감정가액(2 이상일 경우 평균액)을 기준으로 그 차이가 7%를 넘지 않는 범위에서 거래가액을 정할 경우 공정거래법상 부당지원행위가 문제될 가능성은 낮으나, 별도의 감정평가 없이 본건 자료만을 가지고 매매대금을 2,700억원으로 정한다면, 이는 “통상의 거래 당사자가 거래 당시의 일반적인 경제 및 경영상황 등을 고려하여 보편적으로 선택하였으리라고 보이는 현실적인 가격”에 해당한다고 보기는 어려우므로(본건 자료에 따른 매매대금의 경우 위 2025년 감정평가액과 비교할 때 약 21% 차이가 남) 공정거래법상 부당지원행위가 문제될 리스크가 존재한다고 생각됨.

위 리스크를 헷지하기 위해서는 가급적 감정평가를 통해 매매대금을 산정하는 것이 바람직함. 만약 본건 유상증자 전에 매매계약을 체결한다면 본건 리츠가 본건 PFV의 계열회사에 해당하지 않도록 하기 위해, 코람코자산신탁이 아닌 제3자(예컨대 법무사)가 자본금 3억원을 납입하여, 본건 리츠와 본건 PFV 사이에 외형상 계열회사 관계 등 특수관계가 성립하지 않도록 구성하는 것이 바람직함. 세법상 특수관계가 성립하지 않는 자들간 거래에 대하여는 부당행위계산 부인 규정이 적용되지 않으며, 본건 거래가격이 정상가격 이내 범위에 해당하며, (정상가격이 아닌 경우에도) 본건 거래가격의 결정 방식에 대하여 정당한 사유가 있는 경우, (제3자간 거래에 대하여 적용되는) 기부금 의제 규정이 적용될 위험도 낮을 것으로 판단됨.

3. 결국, 본건 사업구도는 코람코자산신탁이 AMC로 있는 본건 PFV, 본건 리츠, KLI 사이에 직간접적인 거래가 수반되는 점을 고려하면, 본건 사업구도에 따른 사업추진에 앞서 리스크 및 리스크 헷징 방안을 보다 면밀하게 검토할 필요가 있을 것으로 사료됩니다.

LF 및 당사 대표님께서 본건 거래를 직접 챙기시고 계시는 상황인바, 당사가 위와 같은 사업구도로 본건 거래 진행이 가능할지(리스크가 있다면 리스크헷징을 위한 방법) 또는 불가능하다면 그 이유에 대한 명확한 근거가 필요한 상황입니다.